

1500070-24.2020.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... múltipla, prevendo expressamente como tráfico ilícito de entorpecentes a conduta de trazer consigo drogas com a finalidade de entregá-las a terceiros para consumo. Em caso semelhante, já se decidiu: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS PARA FINS DE ENTREGÁ- LAS A TERCEIRO NO INTERIOR DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

3ª Vara

Praça Martinho Funchal de Barros, nº50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500070-24.2020.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-24.2020.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2016339/2020 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 9567214 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 9/20/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2016339 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 9/20/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2016339 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 9/20/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA CRISTINA MECCHIA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Vistos.

VITORIA CRISTINA MECCHIA DE SOUZA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11343/2006, porque, 19 de janeiro de 2020, por volta das 9h20, nas dependências da Penitenciária situada na Rodovia Mamede Barreto, 36, cidade de Álvaro de Carvalho, nesta Comarca de Garça, a acusada levava consigo, para entrega a consumo, ainda que gratuitamente, 33,21 gramas de Tetrahydrocannabinol (THC), conhecida vulgarmente por "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 10, fotografia de fls. 22 e 24 , e laudo de constatação de fls. 16-18.

Conforme a denúncia, na data supra referida, na condição de visitante do sentenciado Wesley Ishiwatari Fabri, a denunciada levou, acondicionada na roupa íntima, a substância entorpecente "maconha", intentando introduzi-la no interior da penitenciária, onde a entregaria a consumo ou fornecimento, ainda que de forma gratuita. Ocorre que, ao passar pelos procedimentos de monitoramento, mais especificamente pelo aparelho de scanner corporal, instalado na referida penitenciária, a substância foi percebida na região genital da denunciada pelos agentes penitenciários.

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fl. 113).

Devidamente citada, a ré ofertou defesas prévia (fls. 116/119).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimento das testemunhas. Na oportunidade, foi decretada a revelia da ré.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa de VITORIA CRISTINA MECCHIA DE SOUZA requereu a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07); pelos termos de declaração (fls. 08/09 e 81); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 10); pelo laudo pericial (fls. 16/18); e pela prova oral colhida em juízo.

Em solo policial a testemunha MILENA ROCCO declarou: "Que exerce suas funções de Agente de Segurança Penitenciária, na Penitenciária Valentim Alves da Silva, em Álvaro de Carvalho, sendo que nesta data de 19/01/2019, iniciou-se a visita dos presos às 07h30min; que a depoente estava monitorando as imagens obtidas via scanner corporal, pelo qual os visitantes têm que passar para iniciar as visitas; que por volta das 09h20min, a indiciada Vitória Cristina Mecchia de Souza, que visitaria o sentenciado Wesley Ishiwatari Fabbri, matrícula 1.050.642-6, foi submetida ao scanner corporal, sendo que a depoente verificou um volume anormal na região genital da indiciada, e ela foi separada das demais visitantes para ser indagada acerca dos fatos; que em sala reservada, ela foi indagada acerca do volume anormal em sua região genital, sendo que após isto, ela admitiu estar trazendo consigo "maconha", e disse que usaria a droga; que ela disse que havia colocado a droga no forro de sua calcinha, e após retirar a roupa íntima, a entregou para a depoente; que verificou-se que se tratava de erva esverdeada com semelhança a maconha, que estava molhada e compactada, e estava entre o forro da roupa íntima, que fora costurada; que a droga foi retirada e colocada em saco plástico, sendo que a indiciada disse que não queria ficar sem sua roupa íntima, e a depoente entregou o objeto, para não haver constrangimento; que todo o conteúdo da substância foi retirado; que no interior da sala havia outra agente penitenciária, de nome Cristina; que após a obtenção da droga, seu colega Gustavo foi acionado para o auxílio no transporte da indiciada, assim como da substância, até este Plantão permanente da Sub-Região, na CPJ de Marília-SP; que uma viatura da PM acompanhou a escolta, que foi feita sem algemas, pois não houve resistência; que o volume sem lacre, pesado na penitenciária, foi aproximadamente de 33 gramas da substância; que foi elaborado o presente auto de prisão em flagrante delito". (fl. 08). EM JUÍZO, relatou que: "na data dos fatos, a acusada passou pelo scanner corporal e percebeu que na região genital da acusada havia um volume. Indagada, a acusada começou a ficar nervosa e acabou confessando que portava maconha no forro da calcinha que

havia costurado. A acusada afirmou que iria fumar junto do marido. Posteriormente constatou tratar-se de 33 gramas de maconha. A acusada não demonstrou resistência e mostrou onde estava a droga. A acusada afirmou que seria apenas para uso e o marido não tinha conhecimento.”

Em solo policial a testemunha GUSTAVO DE ALENCAR DOS SANTOS confirmou a versão de MILENA ROCCO. (fl. 09)

Em solo policial, a testemunha WESLEY ISHIWATARI FABBRI declarou: “Que está nesta Unidade Prisional desde 15 de Março de 2019, procedente SAP | Pirajuí; declarou ainda, quanto ao ocorrido, que a senhora Vitória Cristina Mecchia de Souza, é sua companheira, e que ficou sabendo que ela fora surpreendida com substância entorpecente em suas roupas íntimas quando veio visita-lo; declarou mais, que nada tem com a atitude de sua companheira, pois de forma alguma lhe solicitou que trouxesse algum tipo de entorpecente; declarou também, que não faz uso de entorpecente, e não teria porque pedir para sua esposa trazer drogas; afirmou não ser integrante de facção criminosa”. (fl. 81)

EM JUÍZO, FABIANA CASSEANO ISHIWATARI narrou que: “a acusada foi sua nora e que, na data dos fatos, residia em sua casa. A acusada fazia visitas a seu filho à penitenciária. Na época, a acusada trabalhava como atendente e era uma pessoa tranquila, de boa índole.”

Durante o interrogatório em solo policial a acusada VITÓRIA CRISTINA MECCHIA DE SOUZA declarou: “Que não possui filhos; que a cerca de sua prisão, foi cientificada sua avó Maria Inês Mecchia; que acerca da alimentação, tem o que seria entregue na visita; que não está machucada em razão da condução pelos agente penitenciários , ou permanência nesta Delegacia; que não possui advogado constituído; que veio para Álvaro de Carvalho na sexta-feira, dia 17/01/2020, e lá ficou em pensão, e visitou seu namorado Wesley na data de 18/01, e retornaria nesta data; que acerca da “maconha”, que não sabe o peso, afirma ser de sua propriedade, sendo que a adquiriu em Ribeirão Preto, na sexta-feira, dia 17/01, de um desconhecido; que é usuária de maconha, e ia ingressar com a droga para fumar no interior do presídio; que seu namorado Wesley nada sabia sobre a droga; que para ingressar com a droga, a colocou no forro da calcinha e costurou o objeto, mas foi flagrada no scanner; que sua roupa íntima foi devolvida, após a droga ser retirada; que não possui passagens policiais”. (fl.11). A acusada não compareceu em juízo para ser interrogada.

Pois bem. Entendo que as provas produzidas durante a instrução processual são suficientemente seguras para a expedição do decreto condenatório em desfavor da ré.

A agente penitenciária MILENA ROCCO apresentou versão harmônica e uníssona tanto em solo policial quanto em juízo. Relatou que, iniciado o procedimento para a visitação dos presos, identificaram, através do scanner corporal, um volume anormal na região genital da acusada, que, posteriormente, foi constatado se tratar de uma porção de maconha.

A localização da droga foi confirmada pela acusada em solo policial.

É cediço que a palavra dos agentes penitenciários, quando coerentes com os elementos trazidos aos autos, é apta para comprovar a prática da infração penal.

Nesse sentido: “A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a Documento: 84098549 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 6 de 8 Superior Tribunal de Justiça priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos

administrativos em geral." (HC 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016."

Com efeito, compreendo que a conduta da ré encontra tipificação exata no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ora, é incontroverso que a ré foi localizada com entorpecente na roupa íntima enquanto tentava ingressar na penitenciária, tendo admitido em solo policial que iria entregar a droga para o companheiro, que se encontrava cumprindo pena.

Não se pode olvidar que o tipo penal em questão é de ação múltipla, prevendo expressamente como tráfico ilícito de entorpecentes a conduta de trazer consigo drogas com a finalidade de entregá-las a terceiros para consumo. Em caso semelhante, já se decidiu: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TRAZER CONSIGO SUBSTÂNCIAS PROSCRITAS PARA FINS DE ENTREGÁ-LAS A TERCEIRO NO INTERIOR DE PRESÍDIO - CONFISSÃO DO AGENTE EM COERÊNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - TRAFICÂNCIA CONFIGURADA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO IMPOSTA PELA SÚMULA 231 DO STJ - PLENA AUTONOMIA ORIENTATIVA 1 - O nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 é tão extremo que o legislador não atribuiu exclusividade a uma única conduta para a caracterização da traficância, onde a ação de trazer consigo drogas com a finalidade de entregá-las a terceiros para consumo, são condutas que integram as demais dezessete previstas no tipo penal que autorizam o Estado a impor responsabilidade penal por crime de tráfico de drogas. 2 - A minuciosa inspeção realizada em Presídios, para o ingresso de visitantes, não dá azo para a ocorrência de crime impossível no tráfico de drogas, já que, independente da efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, o mero transporte da droga até a Penitenciária, com a pretensão de entregar a outrem para consumo, já configura o crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 3 - O Recurso de Apelação não é o instrumento processual adequado para rechaçar a autonomia das Súmulas editadas pelos Tribunais Superiores e, até então, encontrando-se elas em plena vigência, a aplicação é de rigor, ao passo que, fixada a pena-base ao agente condenado no patamar mínimo previsto no tipo penal infringido, mesmo existindo medidas atenuantes na 2ª fase do sistema trifásico, consoante os termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fica vedada a redução abaixo do mínimo legal naquela fase. Precedentes do STJ e STF. (TJ-MG - APR: 10231160005386001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 24/06/0019, Data de Publicação: 05/07/2019) (grifei).

Não é demais lembrar que "o fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ('importar', 'exportar', 'remeter', 'preparar', 'produzir, fabricar, 'adquirir', 'vender', 'expor à venda', 'oferecer', 'ter em depósito', 'transportar', 'trazer consigo', 'guardar', 'prescrever', 'ministrar', 'entregar a consumo' ou 'fornecer drogas'), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que gratuitamente" (...) -Apelação0001686-11.2011.8.26.0400, Rel. Des. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 10/10/2017.

Nesse sentido: Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". AP.

00666514620128260114 SP0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento:30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:03/02/2014)."

E mais: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AGENTEREINCENTE FLAGRADO COM ENTORPECENTES À ENTRADA DECOLÔNIA PENAL. CRIME IMPOSSÍVEL, DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.Impossibilidade:Consumada a conduta no momento em que trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros os entorpecentes, sendo inviável falar-se em crime impossível ou desclassificação para a conduta de porte para uso próprio e, diante da reincidência específica, incabível reconhecimento do privilégio previsto na Lei de Drogas que é reservado ao pequeno e eventual traficante flagrado em sua primeira incursão no mundo do crime. Ação conhecida, mas não provida." (TJ-SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:28/08/2014, 4º Grupo de Direito Criminal).

Desta forma, é de rigor a condenação da acusada pelo delito descrito na denúncia.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, passo à DOSIMETRIA DAPENA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, respeitado o sistema trifásico e atento aos critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a acusada, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Já na terceira fase de dosimetria de pena, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/6. Por outro lado, entendo que está presente a causa de diminuição estampada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que não existem elementos concretos que indiquem que a acusada se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, além de possuir bons antecedentes e ser primária, de forma que diminuo a pena da acusada em 2/3. Desta forma, fixo a pena definitiva em 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo, eis que a ré não detém condições de suportar exação maior.

Em razão do quantum estabelecido e das circunstâncias pessoais, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Observo que o C. STJ e o STF, em decisões recentes, afastaram a hediondez do denominado tráfico privilegiado, não havendo impedimento à substituição da pena de prisão por restritivas de direito. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGASNA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO.ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DOTEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOSREPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria" contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É

sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº1.329.088/RS - Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. (Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Assim, estando presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo lapso da pena privativa de liberdade e em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo a entidade indicada em fase de execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré VITORIA CRISTINA MECCHIA DE SOUZA, qualificada nos autos, pela prática descrita no artigo 33, caput, c.c artigo 40, III, ambos da Lei 11343/2006, aplicando-lhe a pena de 01 ano, 11 meses e 10 de reclusão e 194 dias-multa, que fixo em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O cumprimento da pena será iniciado no regime aberto, conforme fundamentação acima.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação e em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo a entidade indicada em fase de execução.

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais, no montante de 100UFESP's, nos moldes do artigo 4º, §9º, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade processual se o caso.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências:a) Calcule-se o valor da multa fixada na sentença, intimando-se a ré para o pagamento em 10 (dez) dias (art. 50 do CP). Transcorrido o referido prazo in albis, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, nos termos do artigo 51 do Código Penal, devendo a eventual ausência de pagamento ser informada à Fazenda Pública, mediante cópia integral deste processo; b) Expeça-se Guia de Execução Penal de acordo com o disposto nos artigos 105 e 106 da Lei de Execuções Penais, remetendo uma cópia ao Juízo da Vara das Execuções Penais competente; c) Em obediência ao § 2º do art. 71 do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para cumprimento do art. 15, III, da Constituição Federal, com cópia desta sentença e com o registro de que a suspensão dos direitos políticos deve ser mantida enquanto não declarada a extinção da sanção penal; d) Expeça-se certidão de honorários ao patrono constituído por meio do convênio da OAB/DPE.

Por fim, considerando o regime inicial fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Garça, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA